



P U T U S A N
Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISWANTO ALIAS GUNDUL BIN AHMAD DANURI (ALM);
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 24 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karanganyar MG III/1310 C Rt 062 Rw 017, Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsari Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 07 November 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2025 sampai dengan tanggal 04 Desember 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2026;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 5 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 5 November 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANTO ALS GUNDUL BIN AHMAD DANURI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWANTO ALS GUNDUL BIN AHMAD DANURI (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram)
 - 1 (satu) tas slempang warna coklat.
 - 1 (satu) plastic kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram).Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Handphone merk Oppo warna merah tua.
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol H-4530-AIG.Dirampas untuk negara
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, - (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan jenis dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan PDM-134/RP.9/10/2025 tertanggal 03 November 2025 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Iswanto Als Gundul Bin Ahmad Danuri (alm) hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus Tahun 2025 bertempat di Ranasa Hostel Jl. Kumendaman No. 534, Suryodiningratan Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Suryodiningratan Mantrijeron Kota Yogyakarta atas informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Ranasa Hostel Jl. Kumendaman No. 534, Suryodiningratan Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan seseorang yang bernama Iswanto Alias Gundul (terdakwa) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram)
- ✓ 1 (satu) tas slempang warna coklat.
- ✓ 1 (satu) plastic kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram).
- ✓ 1 (satu) Handphone merk Oppo warna merah tua.
- ✓ 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol H-4530-AIG

Atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 dari seorang AFAN (DPO) dengan cara dipaketkan melalui JNT ke rumah terdakwa seharga Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. DIY Nomor: R/400.7.5/1334/D13.1 tanggal 21 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh PLT. Kepala BLKK dr. Woro Umi Ratih M.Kes SpPK dan Tim Pemeriksa dr Sevia Primawati, Chinhtya Yuli Astuti, Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung GANJA (THC) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan/menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Iswanto Als Gundul Bin Ahmad Danuri (alm) hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus Tahun 2025 bertempat Karanganyar III/1310 C Rt 062 Rw 017, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Suryodiningratan Mantrijeron Kota Yogyakarta atas informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wib di Ranasa Hostel Jl. Kumendaman No. 534, Suryodiningratan Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan seseorang yang bernama Iswanto Alias Gundul (terdakwa) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram)

Hal. 4 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) tas slempang warna coklat.
- ✓ 1 (satu) plastic kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram).
- ✓ 1 (satu) Handphone merk Oppo warna merah tua.
- ✓ 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol H-4530-AIG

Atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 dari seorang AFAN (DPO) dengan cara dipaketkan melalui JNT ke rumah terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. DIY Nomor: R/400.7.5/1334/D13.1 tanggal 21 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh PLT. Kepala BLKK dr. Woro Umi Ratih M.Kes SpPK dan Tim Pemeriksa dr Sevia Primawati, Chinhtya Yuli Astuti, Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung GANJA (THC) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa sudah menggunakan ganja tersebut sejak Tahun 2022 dan terakhir menggunakan 9 Agustus 2025 di kamar rumah terdakwa Karanganyar III/1310 C Rt 062 Rw 017, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta dengan cara ganja dimasukan ke dalam paper, dilinting kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok. Dan setelah menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa rileks/tenang

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. 14508/DT.15.1/VIII/2025 RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta urine terdakwa positif Canabinoid

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Hal. 5 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di Ranasa Hostel Jl. Kumendaman No 534, Suryodiningratan, Kecamatan Mantriweron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya Saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang memiliki menyimpan serta menggunakan ganja yaitu Terdakwa di daerah Suryodiningratan Mantriweron Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan, pembuntutan sampai akhirnya Saksi bisa melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 di Ranasa Hostel tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, Saksi melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram);
 - 1 (satu) tas slempang warna coklat.
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram).
 - 1 (satu) Handphone merk Oppo warna merah tua.
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol H-4530-AIG.
- Bahwa untuk lokasi awal ditemukannya barang bukti tersebut yaitu:
 - 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram) semula berada didalam tas slempang yang dipakai Tersangka,
 - Handphone di meja depan Terdakwa.
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma

Hal. 6 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram) semula di dalam jok motor Terdakwa;

- Bahwa setelah penangkapan dan pengeledahan tersebut kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang-barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari hasil membeli dari seseorang yang bernama Afan yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa awal Terdakwa bertemu Afan secara langsung pada hari senin tanggal 28 Juli 2025, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja sebesar Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan awal ganjanya akan di kirim oleh Afan melalui paket;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat paket dari JNT yang isinya Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dan akan menjual ganja tersebut agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat mengkonsumsi Ganja tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Ahmad Saefudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di Ranasa Hostel Jl. Kumendaman No 534, Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya Saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang memiliki menyimpan serta menggunakan ganja yaitu Terdakwa di daerah Suryodiningratan Mantrijeron Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan, pembuntutan sampai akhirnya Saksi bisa melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 di Ranasa Hostel tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, Saksi melakukan pengeledahan pada Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram);
- 1 (satu) tas slempang warna coklat.
- 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram).
- 1 (satu) Handphone merk Oppo warna merah tua.
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol H-4530-AIG.
- Bahwa untuk lokasi awal ditemukannya barang bukti tersebut yaitu:
 - 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram) semula berada didalam tas slempang yang dipakai Tersangka,
 - Handphone di meja depan Terdakwa.
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram) semula di dalam jok motor Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan dan pengeledahan tersebut kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang-barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari hasil membeli dari seseorang yang bernama Afan yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa awal Terdakwa bertemu Afan secara langsung pada hari senin tanggal 28 Juli 2025, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja sebesar Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan awal ganjanya akan di kirim oleh Afan melalui paket;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat paket dari JNT yang isinya Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dan akan menjual ganja tersebut agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat mengkonsumsi Ganja tersebut;

Hal. 8 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Dandi Febriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di Ranasa Hostel Jl. Kumendaman No 534, Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya Saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang memiliki menyimpan serta menggunakan ganja yaitu Terdakwa di daerah Suryodiningratan Mantrijeron Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan, pembuntutan sampai akhirnya Saksi bisa melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 di Ranasa Hostel tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, Saksi melakukan pengeledahan pada Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram);
 - 1 (satu) tas slempang warna coklat.
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram).
 - 1 (satu) Handphone merk Oppo warna merah tua.
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol H-4530-AIG.
- Bahwa untuk lokasi awal ditemukannya barang bukti tersebut yaitu:
 - 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram) semula berada didalam tas slempang yang dipakai Tersangka,
 - Handphone di meja depan Terdakwa.
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram) semula di dalam jok motor Terdakwa;

Hal. 9 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang-barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari hasil membeli dari seseorang yang bernama Afan yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa awal Terdakwa bertemu Afan secara langsung pada hari senin tanggal 28 Juli 2025, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja sebesar Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan awal ganjanya akan di kirim oleh Afan melalui paket;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat paket dari JNT yang isinya Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dan akan menjual ganja tersebut agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat mengkonsumsi Ganja tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat

bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. DIY Nomor : R/400.7.5/1334/D13.1 tanggal 21 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh PLT. Kepala BLKK dr. Woro Umi Ratih M.Kes SpPK dan Tim Pemeriksa dr Sevia Primawati, Chinhtya Yuli Astuti, Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung GANJA (THC) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Dokter No. 14508/DT.15.1/VIII/2025 RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta urine terdakwa positif Canabinoid

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di Ranasa Hostel Jl. Kumendaman No 534, Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta;

Hal. 10 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan tersebut, Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram);
 - 1 (satu) tas slempang warna coklat,
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram),
 - 1 (satu) handphone merk oppo warna merah tua,
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol H-4530-AIG.
- Bahwa untuk lokasi awal ditemukannya barang bukti tersebut yaitu:
 - 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram) semula berada didalam tas slempang yang dipakai Tersangka,
 - Handphone di meja depan Terdakwa,
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram) semula di dalam jok motor Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan dan pengeledahan tersebut, Terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti ganja dan handphone milik Terdakwa tetapi sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Afan yang sudah Terdakwa pinjam sejak tanggal 28 Juli 2025;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang ganja tersebut dari Afan;
- Bahwa dalam kontak telpon Terdakwa, Afan Terdakwa simpan dengan nama Gilby Afan;
- Bahwa awalnya ketika pada hari senin tanggal 28 Juli 2025 sekira pukul 17.00 Wib Afan datang dari semarang dan bermain ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Afan mengobrol di warung angkringan di samping rumah sampai pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa dan Afan pindah ke gazebo samping rumah dan kemudian Afan mengeluarkan 1 (satu) linting ganja yang dipakai secara bergantian sampai habis;

Hal. 11 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan pada Afan kalau ingin membeli ganja, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Afan lalu Afan mengatakan ada akan mengirim melalui paket ke alamat rumah Terdakwa hanya saja saat itu Afan belum memastikan kapan akan dikirim;
- Bahwa kemudian Afan pulang ke Semarang menggunakan mobil travel dan meninggalkan sepeda motor Honda beatnya yang Terdakwa pakai saat Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa kesepakatan awalnya, Afan akan mengirim ganja melalui paket JNT;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menerima paket dari JNT dan Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa buka paket tersebut yang isinya ganja dilapisi kain dengan keterangan isi barang Fashion;
- Bahwa kemudian malam harinya pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa membuat 1 (satu) linting rokok ganja untuk Terdakwa konsumsi sendirian di dalam kamar hingga habis kemudian Terdakwa mengemas sisanya menjadi 3 (tiga) kemasan yang 1 (satu) kemasan Terdakwa taruh di dalam tas slempang milik Terdakwa dan 2 (dua) kemasan lainnya Terdakwa simpan di dalam jok motor milik Afan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.30 WIB Saya pergi main ke teman saya di Ranasa Hostel Jl. Kumendaman No. 534, Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta sampai di sana teman Terdakwa sedang pergi sehingga Terdakwa menunggu di depan Hotel dan kemudian sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba ada petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa cara mengkonsumsi daun ganja tersebut dengan cara di linting menggunakan kertas paper lalu di bakar ujungnya dan asapnya disedot lalu dihembuskan seperti merokok biasanya;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi ganja, Terdakwa akan merasa santai dan rileks;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi ganja dengan Afan baru sekali saja tapi sebelumnya Terdakwa pernah memakai bersama dengan Afan di kamar Terdakwa ganja yang dibawa oleh Afan sekitar sebulan sebelum penangkapan Terdakwa;

Hal. 12 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu yang menyediakan ganjanya adalah Afan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin kepemilikan untuk ganja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram), 1 (satu) tas slempang warna coklat, 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram), 1 (satu) handphone merk oppo warna merah tua, 1 (satu) sepeda motor merk honda beat warna putih No.Pol H-4530-AIG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di Ranasa Hostel Jl. Kumendaman No 534, Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa digeledah ditemukan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram);
 - 1 (satu) tas slempang warna coklat,
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram),
 - 1 (satu) handphone merk oppo warna merah tua,
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol H-4530-AIG.
- Bahwa untuk lokasi awal ditemukannya barang bukti tersebut yaitu:
 - 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram) semula berada didalam tas slempang yang dipakai Tersangka,
 - handphone di meja depan Terdakwa,
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr

Hal. 13 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram) semula di dalam jok motor Terdakwa;

- Bahwa barang bukti ganja dan handphone milik Terdakwa tetapi sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Afan yang sudah Terdakwa pinjam sejak tanggal 28 Juli 2025;
- Bahwa dalam kontak telpon Terdakwa, Afan Terdakwa simpan dengan nama Gilby Afan;
- Bahwa awal mula kejadian adalah pada hari senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, Afan datang dari semarang dan ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Afan mengobrol di warung angkringan di samping rumah sampai pukul 22.00 WIB lalu berpindah ke gazebo samping rumah kemudian Afan mengeluarkan 1 (satu) linting ganja yang dipakai secara bergantian bersama Terdakwa sampai habis;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada Afan kalau ingin membeli ganja, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Afan;
- Bahwa Afan mengatakan barang berupa Ganja ada dan akan mengirim melalui paket ke alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Afan pulang ke semarang menggunakan mobil travel dan meninggalkan sepeda motor Honda beatnya yang dipakai Terdakwa dan di pakai Terdakwa saat ditangkap petugas polisi;
- Bahwa kesepakatan awalnya, Afan akan mengirim ganja melalui paket JNT kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menerima paket dari JNT dan Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa buka paket tersebut yang isinya ganja dilapisi kain dengan keterangan isi barang Fashion;
- Bahwa malam harinya pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa membuat 1 (satu) linting rokok ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar hingga habis;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengemas sisanya menjadi 3 (tiga) kemasan yang 1 (satu) kemasan Terdakwa taruh di dalam tas slempang milik Terdakwa dan 2 (dua) kemasan lainnya Terdakwa simpan di dalam jok motor milik Afan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada pukul 22.30 WIB, Terdakwa pergi main ke teman Terdakwa di Ranasa Hostel Jl. Kumendaman No. 534, Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta sampai di

Hal. 14 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sana teman Terdakwa sedang pergi sehingga Terdakwa menunggu di depan Hotel dan kemudian sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba ada petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa cara mengkonsumsi daun ganja dengan cara daun di linting menggunakan kertas paper lalu di bakar ujungnya dan asapnya disedot lalu dihembuskan seperti merokok biasanya;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi ganja, Terdakwa akan merasa santai dan rileks;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi ganja dengan Afan baru sekali tapi sebelumnya Terdakwa pernah memakai ganja bersama Afan di kamar Terdakwa dan saat itu ganja dibawa oleh Afan sekitar sebulan sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin kepemilikan dari yang berwenang untuk daun Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP, menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk lebih memilih dakwaan mana yang lebih mendekati pada terpenuhinya unsur pasal dan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur pasalnya adalah:

Hal. 15 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap penyalahguna
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah identik dengan pengertian “barangsiapa” yaitu siapa pun sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadap pelaku tersebut dapat diberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan unsur “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama Iswanto alias Gundul Bin Ahmad Danuri (Alm) dan identitas Terdakwa telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terbukti;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tidak ada hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 16 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, Afan datang dari Semarang datang ke rumah Terdakwa kemudian Afan dan Terdakwa mengobrol di warung angkringan di samping rumah Terdakwa sampai pukul 22.00 WIB di gazebo samping rumah Terdakwa, Afan mengeluarkan 1 (satu) linting ganja yang dipakai secara bergantian bersama Terdakwa sampai habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Afan ingin membeli ganja, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Afan. Bahwa Afan mengatakan Ganja ada dan Afan akan mengirim melalui paket ke alamat rumah Terdakwa hanya saja saat itu Afan belum memastikan kapan akan dikirim;

Menimbang, bahwa kemudian Afan pulang ke Semarang menggunakan mobil travel dan meninggalkan sepeda motor Honda Beatnya yang Terdakwa pakai saat Terdakwa ditangkap petugas polisi;

Menimbang, bahwa kesepakatan awalnya, Afan akan mengirim ganja melalui paket JNT kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menerima paket dari JNT dan Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa buka paket tersebut yang isinya ganja dilapisi kain dengan keterangan isi barang Fashion;

Menimbang, bahwa pada malam harinya pukul 22.00 WIB, Terdakwa membuat 1 (satu) linting rokok ganja untuk Terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar hingga habis. Bahwa kemudian Terdakwa mengemas sisanya menjadi 3 (tiga) kemasan yang 1 (satu) kemasan Terdakwa taruh di dalam tas slempang milik Terdakwa dan 2 (dua) kemasan lainnya Terdakwa simpan di dalam jok motor milik Afan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa pada pukul 22.30 WIB, Terdakwa pergi ke teman Terdakwa di Ranasa Hostel Jl. Kumendaman No. 534, Suryodiningratan, Kecamatan Mantriwono, Kota Yogyakarta sampai di sana teman Terdakwa sedang pergi sehingga Terdakwa menunggu di depan Hotel dan kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa digeledah ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram, 1 (satu) tas slempang warna coklat, 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh

Hal. 17 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram), 1 (satu) handphone merk oppo warna merah tua dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol H-4530-AIG;

Menimbang, bahwa untuk lokasi awal ditemukannya barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram) semula berada didalam tas slempang yang dipakai Tersangka kemudian untuk handphone di meja depan Terdakwa dan untuk 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram) semula di dalam jok motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan cara mengkonsumsi daun ganja adalah dengan cara daun di linting menggunakan kertas paper lalu di bakar ujungnya dan asapnya disedot lalu dihembuskan seperti merokok biasanya. Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi ganja, Terdakwa akan merasa santai dan rileks;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi ganja dengan Afan baru sekali tapi sebelumnya Terdakwa pernah memakai ganja bersama Afan di kamar Terdakwa dan saat itu ganja dibawa oleh Afan sekitar sebulan sebelum penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tanpa hak dalam memiliki Ganja tersebut atau Terdakwa tidak punya ijin kepemilikan dari yang berwenang untuk daun Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. DIY Nomor : R/400.7.5/1334/D13.1 tanggal 21 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh PLT. Kepala BLKK dr. Woro Umi Ratih M.Kes SpPK dan Tim Pemeriksa dr Sevia Primawati, Chintya Yuli Astuti, Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Ganja (THC) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. 14508/DT.15.1/VIII/2025 RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, pada urine Terdakwa positif mengandung *Canabinoid*;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika terdapat tiga macam pelaku yaitu pengedar, memiliki dan mengkonsumsi bagi diri sendiri. Bahwa untuk mengkonsumsi bagi diri sendiri terdapat cara untuk membuktikannya apakah pelaku tersebut pemakai atau bukan. Bahwa bisa melalui asesmen oleh

Hal. 18 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional pada pelaku untuk mengetahui ia seorang pelaku atau bukan. Bahwa jika tidak terdapat hasil asesmen maka pelaku bukanlah pemakai narkotika dan pelaku yang tidak memiliki hasil asesmen akan dihukum sanksi penjara meskipun pelaku benar memakai narkotika untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan juga Terdakwa tidak didapat hasil asesmen yang merekomendasikan untuk dilakukannya rehabilitasi serta tidak adanya keterangan ahli yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang pecandu narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa berdasarkan pertimbangan putusan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga materi pembelaan Terdakwa akan menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula tidak terdapat adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya hukuman pemidanaan kepada pelaku adalah untuk memenuhi kepastian hukum dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan dengan dijatuhkannya hukuman pemidanaan agar dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan juga memberikan efek jera yang bagi Terdakwa selain rasa keadilan yang tepat bagi masyarakat serta pelaku;

Hal. 19 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram) , 1 (satu) tas slempang warna coklat, 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram) oleh karena digunakan sebagai sarana kejahatan maka terhadap barang-barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah tua, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol H-4530-AIG oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

Hal. 20 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iswanto alias Gundul Bin Ahmad Danuri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 1,86 gr (satu koma delapan puluh enam gram),
 - 1 (satu) tas slempang warna coklat,
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 2 (dua) paket ganja dikemas kertas putih dengan berat brutto 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) dan 6,50 gr (enam koma lima puluh gram),Dimusnahkan.
 - 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah tua,
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No.Pol H-4530-AIG,Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 oleh Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H.,M.H. dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Thesiana Maya Fitri Atien,S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri oleh Penuntut Umum Suyatno, SH.,MH pada Kejaksaan Negeri

Hal. 21 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Erni Kusumawati, S.H.M.H
Hakim Anggota II ,
TTD

Djoko Wiryono Budhi.Sarwoko, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Thesiana Maya Fitri Atien, S.H.M.H.

Hal. 22 dari Hal.22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)